

फोरेंसिक इंवेस्टिगेशन की प्रक्रिया



सीखने के परिणाम

इस अध्याय को पढ़ने के बाद, आप सक्षम होंगे: -

- ❑ फोरेंसिक इंवेस्टिगेशन की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरण
- ❑ प्रोजेक्ट मैंडेट का अर्थ
- ❑ व्यापक प्लानिंग प्रोसेस
- ❑ विशेषज्ञ नियुक्ति के समय जाँचने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु
- ❑ फोरेंसिक प्रोफेशनल द्वारा इकट्ठा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सबूत
- ❑ फोरेंसिक अकाउंटिंग इंवेस्टिगेशन में इस्तेमाल की जाने वाली विश्लेषणात्मक तकनीकें
- ❑ फोरेंसिक अकाउंटिंग विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण
- ❑ फोरेंसिक अकाउंटिंग जांच के लिए रिपोर्टिंग चरण
- ❑ फोरेंसिक असाइनमेंट को प्रभावित करने वाले कुछ कानूनी पहलू
- ❑ अदालती कार्यवाही के लिए धोखाधड़ी के मामले में अपनाए जाने वाले सामान्य चरण

अध्याय का अवलोकन

सबूत के प्रकार जो एक फॉरेंसिक प्रोफेशनल के सामने आ सकते हैं

वित्तीय रिकॉर्ड

कंप्यूटर डेटा

भौतिक सबूत

गवाह की गवाही

The process of forensic investigation

Initialization
& Defining
Mandate

Develop
Plan &
Gathering
Expertise

Gathering
Relevant
Evidence

Perform the
Analysis

Reporting

Court
Proceedings

फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

- 5.1 शुरुआती प्रक्रिया और मैंडेट को परिभाषित करना
- 5.2 योजना विकसित करना और विशेषज्ञता इकट्ठा करना
- 5.3 प्रासंगिक सबूत इकट्ठा करना
- 5.4 विश्लेषण करना
- 5.5 रिपोर्ट करना
- 5.6 अदालती कार्यवाही



5.1 शुरुआती प्रक्रिया और मैंडेट को परिभाषित करना

5.1.1 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में शुरुआती प्रक्रिया और मैंडेट को परिभाषित करना पहला कदम है, जहां प्रोजेक्ट मैनेजर उस आवश्यकता, अवसर या समस्या की पहचान करता है जिसे प्रोजेक्ट को संबोधित करना होता है, और फिर उसके उद्देश्यों, दायरे और डिलीवरेबल्स को डिफ़ाइन करता है। प्रोजेक्ट मैंडेट एक दस्तावेज है जो परियोजना के उद्देश्य, औचित्य और अपेक्षित परिणामों के साथ-साथ प्रोजेक्ट टीम और हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का सार देता है। प्रोजेक्ट मैंडेट प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट शुरू करने और संसाधन आवंटित करने का अधिकार भी प्रदान करता है।

5.1.2 फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया के शुरुआती प्रोसेस और मैंडेट को परिभाषित करने के चरण में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. **संविदा स्थापित करना:** क्लाइंट या कानूनी प्राधिकरण किसी फॉरेंसिक प्रोफेशनल या फॉरेंसिक ऑडिट फर्म से उनकी सेवाओं का अनुरोध करने के लिए संपर्क करेगा। प्रोफेशनल असाइनमेंट की व्यवहार्यता और दायरे का आकलन करेगा साथ ही एक प्रस्ताव या संविदा पत्र प्रदान करेगा जो सेवा की शर्तों एवं नियमों को रेखांकित करता है।
2. **उद्देश्यों को परिभाषित करना:** क्लाइंट या कानूनी प्राधिकरण फॉरेंसिक ऑडिट के उद्देश्यों को परिभाषित करेगा, जैसे कि किस प्रकार की धोखाधड़ी का संदेह है, संभावित संदिग्ध कौन हैं, नुकसान की अनुमानित राशि क्या है, इन्वेस्टिगेशन का वांछित परिणाम क्या है, आदि। प्रोफेशनल अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और नैतिक सिद्धांतों के आधार पर अपने स्वयं के उद्देश्यों को भी डिफ़ाइन करेगा।
3. **संविदा पर हस्ताक्षर करना:** क्लाइंट या कानूनी प्राधिकरण, प्रस्ताव या संविदा पत्र की समीक्षा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा जो सेवा की उनकी स्वीकृति की पुष्टि करता है और प्रोफेशनल को प्रासंगिक जानकारी और रिकॉर्ड तक पहुँचने के लिए अधिकृत करता है।

5.1.3 कार्य/नियुक्ति पत्र:

नियुक्ति पत्र एक फॉरेंसिक प्रोफेशनल द्वारा अपने ग्राहक को उसकी नियुक्ति के संबंध में संचार प्राप्त होने के बाद, पर वरीयता देते हुए नियुक्ति के शुरू होने से पहले भेजा जाता है, जिसमें नियुक्ति और दस्तावेजों के संबंध में किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए उसकी जिम्मेदारियों की सीमा पूछी जाती है और नियुक्ति की स्वीकृति, ऑडिट के उद्देश्य और दायरे, जिम्मेदारियों की सीमा और ग्राहक को दी जाने वाली रिपोर्ट के प्रारूप की पुष्टि की जाती है।

वे प्राधिकरण और विनियामक निकाय जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए नियुक्त कर सकते हैं, तथा विभिन्न प्रकार के मैडेट जारी कर सकते हैं, उनमें निम्नलिखित उदाहरण शामिल होंगे:

1. कंपनी का मैनेजमेंट

- कंपनी में संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितताओं की जांच करें।
- कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और जोखिमों का आकलन करें।

2. सिव्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI)

- सूचीबद्ध कंपनियों और बाजार मध्यस्थों में संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितताओं की जांच करें।
- बाजार में हेरफेर या प्रतिभूति कानूनों के अन्य उल्लंघनों से होने वाले नुकसान का आकलन करें।

3. नेशनल कंपनी लाँ ट्रिब्यूनल (NCLT)

- कंपनियों में संदिग्ध धोखाधड़ी या मिसमैनेजमेंट इन्वेस्टिगेट करें।
- कॉर्पोरेट धोखाधड़ी या लापरवाही से होने वाले नुकसान का आकलन करें।

4. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (CDBT/CBIC)

- संदिग्ध कर चोरी या धोखाधड़ी की जांच करें।
- व्यक्तियों और व्यवसायों की कर देनदारियों का आकलन करें।

5. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI)

- धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग सहित संदिग्ध आर्थिक अपराधों की जांच करें।

6. एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED)

- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण सहित संदिग्ध वित्तीय अपराधों की जांच करें।

7. सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO)

- संदिग्ध कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की इन्वेस्टिगेशन करें।
- कॉर्पोरेट धोखाधड़ी में शामिल व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश करें।

8. इश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDA)

- बीमा कंपनियों में संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितताओं की जांच करें।
- बीमा धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान का आकलन करें।

5.1.4 फॉरेंसिक जांच के लिए नियुक्ति पत्र या मैडेड फॉरेंसिक असाइनमेंट के प्रकार के अनुसार बदलता है।

- (1) **कर्मचारी धोखाधड़ी:** कर्मचारी धोखाधड़ी की फॉरेंसिक जांच कर्मचारियों के अवैध या अनैतिक कार्यों की इन्वेस्टिगेशन करने और उनका पता लगाने की प्रक्रिया है जो संगठन के वित्तीय या साख नुकसान पहुंचाते हैं। कर्मचारी धोखाधड़ी की फॉरेंसिक जांच ऐसी कार्रवाइयों को रोकने, निवारण करने और मुकदमा चलाने में मदद कर सकती है, साथ ही उनके कारण होने वाले नुकसान या क्षति की वसूली भी कर सकती है। कर्मचारी धोखाधड़ी के कई प्रकार जैसे समय की चोरी, कार्यालय की आपूर्ति की चोरी, माल की चोरी, नकदी की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी, गबन, बिलिंग धोखाधड़ी, पेट्रोल धोखाधड़ी और भी बहुत कुछ है। कर्मचारी धोखाधड़ी किसी भी उद्योग या संगठन के आकार को प्रभावित कर सकती है और इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण नुकसान या बैकफ़ॉलो भी हो सकती है।
- (2) **मैनेजमेंट धोखाधड़ी:** मैनेजमेंट द्वारा धोखाधड़ी के कई प्रकार हैं, जैसे वित्तीय विवरण धोखाधड़ी, संपत्ति का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, और बहुत कुछ। मैनेजमेंट द्वारा धोखाधड़ी किसी भी उद्योग या संगठन के आकार को प्रभावित कर सकती है, और इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण नुकसान, कानूनी देनदारियाँ, विनियामक प्रतिबंध या विश्वास की हानि हो सकती है।
मैनेजमेंट द्वारा धोखाधड़ी का फॉरेंसिक असाइनमेंट करने के लिए, आम तौर पर निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है:
 - संगठन की अखंडता और प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए मैनेजमेंट द्वारा धोखाधड़ी का फॉरेंसिक असाइनमेंट महत्वपूर्ण है।
 - यह शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के हितों और अधिकारों की रक्षा करने में भी मदद कर सकता है।

5.2 योजना को विकसित करें और विशेषज्ञता इकट्ठा करें

योजना बनाने का तरीका:

- ◆ योजना प्रक्रियाओं को पूरा करने में एक प्रक्रिया विकसित करना और उसका उपयोग करना।
- ◆ असाइनमेंट उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना के कुछ प्रमुख तत्वों को अपनाना।

- ◆ इकट्ठी की गई जानकारी का इस्तेमाल करना; कुछ व्यापक कार्य प्रक्रियाओं को विकसित करना।
- ◆ प्राथमिक हितधारकों के साथ व्यापक योजना की पुष्टि करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह उनकी उम्मीदों को पूरा करती है।

किसी विशेषज्ञ की नियुक्ति के संबंध में, निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की जरूरत है:

- ◆ प्रासंगिक और विश्वसनीय सबूत प्राप्त करने में प्रोफेशनल की मदद के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकताओं और उपलब्धता का मूल्यांकन।
- ◆ किसको नियुक्त करना है, इसका अधिकार प्रयोग करना और उस विशेषज्ञ की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना।
- ◆ किए गए कार्य का मूल्यांकन करना और रिपोर्ट का उपयोग कैसे करना है।
- ◆ किए गए कार्य की अंतिम जिम्मेदारी बनाए रखना।

प्रोफेशनल हितधारकों के साथ चर्चा के माध्यम से समझ को संरक्षित कर सकता है ताकि निम्नलिखित रूप में एक स्पष्ट और संक्षिप्त दृष्टिकोण को परिभाषित किया जा सके:

- ◆ विषय-वस्तु, उपलब्ध डेटा स्रोतों का विवरण तथा सहयोग के स्तर की विस्तृत समझ प्राप्त करें, जिसे प्रोफेशनल को उपलब्ध कराए जाने की आशा है।
- ◆ सबूत इकट्ठा करने के लिए नियोजित की जा सकने वाली विभिन्न पद्धतियों का निर्धारण करें, जैसे कि चर्चा और प्रक्रिया समझ, डेटा विश्लेषण, दस्तावेज़ समीक्षा, लेन-देन परीक्षण, कॉंप्यूटिंग खुफिया जानकारी, बाजार खुफिया जानकारी आदि।
- ◆ प्रोफेशनल के पास उपलब्ध फॉरेंसिक उपकरण और प्रौद्योगिकियों का निर्धारण करें, जिन्हें असाइनमेंट के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैनात या इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही सीमाओं आदि का भी यदि कोई हो, तो उनका निर्धारण करें।
- ◆ क्लाइंट को प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के संबंध में विशेषज्ञों और/या तीसरे पक्ष की आवश्यकता का आकलन करें।
- ◆ कार्यप्रणाली को कार्य की विशेष जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सकता है और जांच के दौरान उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए पर्याप्त लचीला होना चाहिए।
- ◆ कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित संचालन कठिनाइयों की पहचान करने का प्रयास, साथ ही उन बाधाओं से बचने या उनका समाधान करने के संभावित समाधान जैसे सहयोग की कमी, बदले की भावना का डर, संस्कृति और भाषा, सबूत के स्रोत तक पहुंच, सबूत को नष्ट करना या उससे छेड़छाड़ करना, गवाहों के बीच मिलीभगत आदि।

स्किल और रिसोर्स मूल्यांकन कार्य के विभिन्न पहलुओं और घटकों को समझने से प्रोफेशनल को असाइनमेंट को पूरा करने के लिए अनिवार्य स्किल और रिसोर्स का उचित मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी, जैसे कि, निम्नलिखित (सांकेतिक सूची):

- ◆ अकाउंटिंग या वित्तीय विशेषज्ञ।
- ◆ विषय वस्तु विशेषज्ञ (कानूनी, उद्योग, प्रौद्योगिकी, आदि)।
- ◆ डेटा निष्कर्षण और विश्लेषण के लिए उपकरण।
- ◆ डिस्क रिकवरी टूल।
- ◆ मोबाइल फॉरेंसिक टूल।
- ◆ अनुवाद या प्रतिलेखन सेवाएं।

हितधारकों के साथ चर्चा

- ◆ संबंधित हितधारकों की पहचान करें जिनके पास असाइनमेंट में जानकारी, ज्ञान या रुचि हो सकती है।
- ◆ गोपनीयता आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, हितधारकों से संपर्क करने के लिए उचित समय और तरीके का निर्धारण करें।
- ◆ संबंधित जानकारी, उनके डेटा स्रोतों और अन्य समस्याओं की पहचान करने के लिए हितधारकों के साथ परिचर्चा और विचार-विमर्श करें।
- ◆ हितधारकों की अपेक्षाओं को असाइनमेंट के उद्देश्यों और अपेक्षित परिणाम के साथ संरेखित करें।
- ◆ असाइनमेंट के लिए आवश्यक डेटा/सूचना की प्राप्ति में देरी या हितधारकों से सहयोग प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पालन किए जाने वाले एस्केलेशन मैट्रिक्स पर सहमत हों।
- ◆ हितधारकों के साथ मीटिंग और कम्प्यूनिक्शन से इकट्ठा की गई सभी सूचनाओं के सार का दस्तावेजीकरण करें।

टेक्नोलॉजी का फैलाव

- ◆ असाइनमेंट उद्देश्यों, गुणवत्ता आवश्यकताओं और परियोजना के समय पर पूरा होने को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी उपकरणों के इस्तेमाल और स्वीकार्यता का निर्धारण करें।
- ◆ प्रोफेशनल निम्नलिखित पहलुओं पर विचार कर सकते हैं:
 - टेक्नोलॉजी के फैलाव का स्तर और सीमा।
 - IT प्रक्रियाओं का मैनेजमेंट, संगठन द्वारा आंतरिक रूप से, या किसी तीसरे पक्ष को आउटसोर्स किया गया।

- असाइनमेंट के लिए किसी विशेषज्ञ की सेवाओं का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है।
- रिमोट डेटा प्रोसेसिंग जैसे कि किसी अलग स्थान से डेटा एक्सेस करने की आवश्यकता है।
- असाइनमेंट में डेटा विश्लेषण, डेटा माइनिंग या डिजिटल फॉरेंसिक टूल तैनात करने की आवश्यकता है।
- ◆ प्रोफेशनल यह वेरिफाई कर सकता है कि खासकर गोपनीयता और निजता के संबंध में टेक्नोलॉजी उपकरणों का चयन और उपयोग लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ में, सख्त GDPR विनियमों के मद्देनजर, डेटा एनालिटिक्स, इमेजिंग, डिजिटल टूल का उपयोग या ईमेल सिस्टम की समीक्षा करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है और कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन में होने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों और प्रकटीकरणों का पालन करने की जरूरत होती होगी।
- ◆ उदाहरण के लिए, जहां विनियमों द्वारा जरूरी हो, प्रोफेशनल उन लोगों से अनिवार्य सहमति प्राप्त कर सकता है जिनके डेटा तक पहुँचा जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रोफेशनल डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता का आकलन कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि इसे सुरक्षित और अनुपालन तरीके से संग्रहीत, संसाधित और स्थानांतरित किया जाए।

विशेषज्ञ को शामिल करने की प्रक्रियाएँ:

प्रोफेशनल से उम्मीद की जाती है कि वह विशेषज्ञ को शामिल करने और उसके काम पर भरोसा करने से पहले उसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता, योग्यता और साख के बारे में जानकारी प्राप्त करे। ऐसी जानकारी के लिए उदाहरणात्मक स्रोत इस प्रकार हैं:

- ◆ विशेषज्ञ की योग्यता का ज्ञान, किसी ज्ञात और विश्वसनीय व्यावसायिक निकाय या उद्योग संघ की सदस्यता, अभ्यास करने का लाइसेंस, या बाहरी मान्यता का कोई अन्य रूप।
 - ◆ विशेषज्ञ के पिछले काम का व्यक्तिगत अनुभव।
 - ◆ विशेषज्ञ के काम से परिचित अन्य पेशेवरों के साथ चर्चा, ताकि विशेषज्ञ पर प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके।
 - ◆ विशेषज्ञ के साथ चर्चा, ताकि उनके पास समय और संसाधनों की उपलब्धता को समझा जा सके।
 - ◆ विशेषज्ञ द्वारा लिखे गए प्रकाशित शोधपत्र या पुस्तकें।
 - ◆ विशेषज्ञ द्वारा अपनी योग्यता, विशेषज्ञता, किसी भी हितों के टकराव या किसी भी लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में स्व-प्रमाणन।
- (1) **विशेषज्ञों के लिए स्पष्ट और विशेष सवाल तैयार करें:** आप विशेषज्ञों से क्या पूछना चाहते हैं? आप अपने सवालों की संरचना कैसे करते हैं और वाक्यांश कैसे बनाते हैं?

उदाहरण: - यहाँ कुछ स्पष्ट और विशेष सवालों के उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें आप किसी विशेषज्ञ फॉरेंसिक अकाउंटेंट से पूछ सकते हैं:

- मेरे उद्योग में होने वाली धोखाधड़ी के सबसे आम प्रकार क्या हैं?
- धोखाधड़ी का संकेत देने वाले लाल झंडे क्या हैं?
- धोखाधड़ी की जाँच में सबूत इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास क्या हैं?
- आप धोखाधड़ी के संभावित वित्तीय प्रभाव का आकलन कैसे करते हैं?
- धोखाधड़ी की जाँच के कानूनी निहितार्थ क्या हैं?

आपको अपनी कंपनी और संदिग्ध धोखाधड़ी के बारे में विशेषज्ञ के सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

- विशेषज्ञ के जवाबों का विश्लेषण और संश्लेषण करें:** विशेषज्ञ के जवाबों से मुख्य बिंदु और अंतर्दृष्टि क्या हैं? आप उनकी तुलना अन्य सोर्स से कैसे करते हैं?

उदाहरण: - एक बार जब आप विशेषज्ञों से इनपुट इकट्ठा कर लेते हैं, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों और सिफारिशों की पहचान करने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण और संश्लेषण करना होगा। आपको उद्योग रिपोर्ट और सरकारी प्रकाशनों जैसे सूचना के अन्य स्रोतों के साथ उनकी प्रतिक्रियाओं की तुलना और अंतर भी करना चाहिए।

यह जानकारी आपको एक व्यापक और प्रभावी फॉरेंसिक ऑडिट योजना विकसित करने में मदद करेगी।

- विशेषज्ञ के योगदान को स्वीकार करें और उनका उल्लेख करें:** आप विशेषज्ञ के समय और विशेषज्ञता के लिए प्रशंसा और सम्मान कैसे दिखाते हैं? आप अपनी योजना में विशेषज्ञ की राय का संदर्भ कैसे देते हैं?

उदाहरण: - आपको हमेशा अपनी फॉरेंसिक ऑडिट योजना में विशेषज्ञ के योगदान को स्वीकार और उल्लेखित करना चाहिए। यह उनके समय और विशेषज्ञता के लिए प्रशंसा और सम्मान दिखाता है। यह आपकी योजना की विश्वसनीयता स्थापित करने में भी मदद करता है।

अपनी योजना में, आपको विशेषज्ञ की राय और सिफारिशों का नाम से संदर्भ देना चाहिए। आपको यह भी बताना चाहिए कि आपने उनकी प्रतिक्रिया को अपनी योजना में कैसे शामिल किया है।



5.3 प्रासंगिक सबूत इकट्ठा करना

सबूत के प्रकार: सक्षम अधिकारियों के समक्ष सबूत की स्वीकार्यता का मूल्यांकन करने के लिए, प्रोफेशनल निम्न प्रकार के सबूत पर विचार कर सकते हैं: (a) प्राथमिक सबूत मूल दस्तावेज हैं और उन्हें सबसे प्रामाणिक माना जाता है। (b) द्वितीयक सबूत मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ हैं और कुछ परिस्थितियों में स्वीकार्य हैं।

इस प्रकार, सबूत के रूप पर परिचर्चा करने के लिए, प्रोफेशनल निम्न प्रकार के सबूत पर विचार कर सकते हैं: (c) मौखिक सबूत साक्षात्कार या पूछताछ के दौरान इकट्ठा की गई जानकारी है। (d) दस्तावेजी सबूत में चालान, खरीद आदेश, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, एसेट शीर्षक पत्र, विभिन्न प्रकार के समझौते आदि जैसे दस्तावेजों के रूप में विभिन्न रिकॉर्ड शामिल हैं। (ई) इलेक्ट्रॉनिक सबूत में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मोड में रखे गए रिकॉर्ड शामिल हैं जैसे ईमेल संचार, मोबाइल टेक्स्ट संदेश, स्प्रेडशीट फ़ाइल, आदि। कभी-कभी, सबूत को कैप्चर करने का तरीका इसे अन्य दस्तावेज़ से अलग करने का एक तरीका बन जाता है, और प्रोफेशनल निम्न प्रकार के सबूत पर विचार कर सकते हैं: (f) तकनीकी सबूत में विभिन्न यांत्रिक उपकरणों से उत्पन्न रिकॉर्ड जैसे कि स्टॉप वॉच पर दर्ज समय, मीटर द्वारा दर्ज की गई बिजली की खपत, या उत्पादन मशीनरी के माध्यम से संसाधित कच्चे माल की रीडिंग आदि शामिल हो सकते हैं। (g) कैमरा सबूत तस्वीरें (स्थिर चित्र) और वीडियो (चलती तस्वीरें) प्रदान करता है, जिससे किसी समय पर विषय वस्तु की इमेज बनती है और सबूत बनते हैं।

5.3.1 फॉरेंसिक प्रोफेशनल जिन प्रकार के सबूतों के माध्यम से आ सकते हैं, उनमें शामिल हैं - उदाहरण:

- (a). **वित्तीय रिकॉर्ड:** वित्तीय रिकॉर्ड सबसे आम प्रकार के सबूत हैं जिन्हें एक फॉरेंसिक प्रोफेशनल इकट्ठा करेगा। वित्तीय रिकॉर्ड कंपनी के वित्तीय लेनदेन और गतिविधियों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। फॉरेंसिक प्रोफेशनल सामान्यतौर पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पहचान करने के लिए कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की समीक्षा करेंगे।
- (b). **कंप्यूटर डेटा:** कंप्यूटर डेटा भी फॉरेंसिक प्रोफेशनल के लिए सबूत का एक मूल्यवान स्रोत हो सकता है। कंप्यूटर डेटा में ईमेल, टेक्स्ट संदेश, चैट लॉग और कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर संग्रहीत अन्य डेटा शामिल हो सकते हैं। फॉरेंसिक प्रोफेशनल बड़ी मात्रा में कंप्यूटर डेटा का विश्लेषण करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पैटर्न और विसंगतियों की पहचान की जा सके जो धोखाधड़ी या अन्य वित्तीय अनियमितताओं का संकेत दे सकते हैं।
- (c). **भौतिक सबूत :** भौतिक सबूत फॉरेंसिक प्रोफेशनल के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भौतिक सबूत में दस्तावेज़, चेक, चालान और अन्य भौतिक वस्तुएँ शामिल हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, संदिग्ध गबन की जाँच करने वाला एक फॉरेंसिक प्रोफेशनल ऐसे चेक इकट्ठा कर सकता है जो जाली थे या जो अनधिकृत व्यक्तियों को लिखे गए थे।
- (d). **गवाह की गवाही:** गवाह की गवाही फॉरेंसिक प्रोफेशनल के लिए भी मददगार हो सकती है। फॉरेंसिक प्रोफेशनल कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य व्यक्तियों का साक्षात्कार कर सकते हैं जिनके पास कथित धोखाधड़ी या अन्य वित्तीय अनियमितताओं के बारे में जानकारी हो सकती है। गवाह की गवाही अन्य सबूतों की पुष्टि करने और अपराधियों की इच्छा के बारे में जानकारी प्रदान करने में मदद कर सकती है।

5.3.2 फॉरेंसिक लेखांकन में प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए प्रासंगिक कुछ विशिष्ट चरणों में शामिल हो सकते हैं:

- 1) **जांच की प्रकृति को समझें:** फॉरेंसिक **लेखापरीक्षण** में प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए जांच की प्रकृति को समझना आवश्यक है। इसमें जांच किए जा रहे विशिष्ट आरोपों, फोकस के प्रमुख क्षेत्रों और अपराधियों की संभावित प्रेरणाओं को समझना शामिल है।

एक बार जब आपको जांच की प्रकृति की अच्छी समझ हो जाती है, तो आप उन सूचनाओं के प्रकारों की पहचान करना शुरू कर सकते हैं जो सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों की जांच कर रहे हैं, तो आपको इस तरह की जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता हो सकती है:

- (a) वित्तीय रिकॉर्ड, जैसे लेजर, जर्नल और बैंक स्टेटमेंट
- (b) सहायक दस्तावेज़ीकरण, जैसे चालान, अनुबंध और खरीद आदेश
- (c) इलेक्ट्रॉनिक डेटा, जैसे ईमेल, चैट लॉग्स और कंप्यूटर फ़ाइलें
- (d) कर्मचारियों, ग्राहकों और अन्य हितधारकों के साथ साक्षात्कार

आपको उस विशिष्ट धोखाधड़ी योजना के बारे में भी जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता हो सकती है जिसकी जांच की जा रही है। उदाहरण के लिए, यदि आप परिसंपत्ति के दुरुपयोग के आरोपों की जांच कर रहे हैं, तो आपको कंपनी की संपत्ति, परिसंपत्तियों तक पहुंच को नियंत्रित करने की प्रक्रियाओं और परिसंपत्तियों के दुरुपयोग के संभावित तरीकों के बारे में जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता हो सकती है।

जांच की प्रकृति को समझकर, आप प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए अधिक लक्षित दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। इससे आपको पूरी तरह से और व्यापक फॉरेंसिक **लेखापरीक्षण** करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करने में मदद मिलेगी।

यहां कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं कि जांच की प्रकृति को समझने से आपको प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने में कैसे मदद मिल सकती है:

- (a) **वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप:** यदि आप वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों की जांच कर रहे हैं, तो आपको कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, लेनदेन को मंजूरी देने और संसाधित करने की प्रक्रियाओं और वित्तीय विवरणों में हेरफेर करने के संभावित तरीकों के बारे में जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता हो सकती है।
- (b) **संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप:** यदि आप संपत्ति के दुरुपयोग के आरोपों की जांच कर रहे हैं, तो आपको कंपनी की संपत्ति, परिसंपत्तियों तक पहुंच को नियंत्रित करने की प्रक्रियाओं और परिसंपत्तियों के दुरुपयोग के संभावित तरीकों के बारे में जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता हो सकती है।

- (c) **बौद्धिक संपदा की चोरी का आरोप:** यदि आप बौद्धिक संपदा की चोरी के आरोपों की जांच कर रहे हैं, तो आपको कंपनी की बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा की प्रक्रियाओं और बौद्धिक संपदा की चोरी के संभावित तरीकों के बारे में जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता हो सकती है।

जांच की प्रकृति को समझकर, आप आरोपों की जांच करने और अपराधियों की पहचान करने के लिए आवश्यक विशिष्ट जानकारी एकत्र करने के लिए अपने डेटा संग्रह प्रयासों को तैयार कर सकते हैं।

- 1) **सूचना के स्रोतों की पहचान करें:** फॉरेंसिक लेखापरीक्षण में प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए प्रासंगिक हितधारकों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। प्रासंगिक हितधारक वे लोग होते हैं जिनके पास ऐसी जानकारी हो सकती है जो जांच के लिए प्रासंगिक हो। इसमें कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, नियामक और अन्य तृतीय पक्ष शामिल हो सकते हैं।

फॉरेंसिक लेखापरीक्षण में प्रासंगिक हितधारकों के कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं:

- (a). **कर्मचारी:** कर्मचारियों के पास कंपनी के आंतरिक नियंत्रण, लेनदेन को मंजूरी देने और संसाधित करने की प्रक्रियाओं और धोखाधड़ी करने के संभावित तरीकों के बारे में जानकारी हो सकती है।
- (b). **ग्राहक:** ग्राहकों को कंपनी के उत्पादों या सेवाओं, अनुबंधों की शर्तों और धोखाधड़ी करने के संभावित तरीकों के बारे में जानकारी हो सकती है।
- (c). **आपूर्तिकर्ता:** आपूर्तिकर्ताओं को कंपनी की खरीद प्रक्रियाओं, अनुबंधों की शर्तों और धोखाधड़ी करने के संभावित तरीकों के बारे में जानकारी हो सकती है।
- (d). **अन्य तृतीय पक्ष:** अन्य तृतीय पक्ष, जैसे लेखा परीक्षक, वकील और सलाहकार, के पास ऐसी जानकारी हो सकती है जो जांच के लिए प्रासंगिक हो।

पेशेवर व्हिसलब्लोअर की शिकायतों, औद्योगिक अनुसंधान, सोशल मीडिया, वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की मदद भी ले सकता है, विशेष रूप से वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा दी गई किसी भी योग्य राय की तलाश कर सकता है, आदि।

एक बार जब आप संबंधित हितधारकों की पहचान कर लेते हैं, तो आप उनसे जानकारी एकत्र करने के लिए एक योजना विकसित करना शुरू कर सकते हैं। इसमें साक्षात्कार आयोजित करना, दस्तावेजों की समीक्षा करना या इलेक्ट्रॉनिक डेटा एकत्र करना शामिल हो सकता है।

फॉरेंसिक लेखापरीक्षण में संबंधित हितधारकों से जानकारी एकत्र करने के कुछ विशिष्ट उदाहरण यहां दिए गए हैं:

- (a). **कर्मचारियों का साक्षात्कार:** कर्मचारियों का साक्षात्कार कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों, लेनदेन को मंजूरी देने और संसाधित करने की प्रक्रियाओं और धोखाधड़ी करने के संभावित तरीकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का एक मूल्यवान तरीका हो सकता है। कर्मचारियों का साक्षात्कार करते समय, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष होना महत्वपूर्ण है। आपको यह भी सावधान रहना चाहिए कि कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करने के लिए डराएं या मजबूर न करें।
- (b). **दस्तावेजों की समीक्षा करें:** दस्तावेजों की समीक्षा करना कंपनी के वित्तीय लेनदेन, अनुबंधों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करने का एक मूल्यवान तरीका हो सकता है। दस्तावेजों की समीक्षा करते समय, पूरी तरह से और व्यवस्थित होना महत्वपूर्ण है। आपको अपने निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करने के लिए भी सावधान रहना चाहिए।
- (c). **इलेक्ट्रॉनिक डेटा एकत्र करें:** इलेक्ट्रॉनिक डेटा एकत्र करना कंपनी के ईमेल संचार, कंप्यूटर फ़ाइलों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी एकत्र करने का एक मूल्यवान तरीका हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा एकत्र करते समय, डेटा को संरक्षित करने और इसे बदलने या नष्ट होने से रोकने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है।

संबंधित हितधारकों से जानकारी एकत्र करके, आप स्थिति की व्यापक समझ विकसित कर सकते हैं और किसी भी धोखाधड़ी या गलत काम के अपराधियों की पहचान कर सकते हैं।

- 1) **डेटा संग्रह योजना विकसित करें:** प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने में डेटा संग्रह योजना विकसित करना महत्वपूर्ण है। डेटा संग्रह योजना को उन विशिष्ट सूचनाओं की पहचान करनी चाहिए जिन्हें एकत्र करने की आवश्यकता है, सूचना के स्रोत और जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ। योजना को फॉरेंसिक लेखापरीक्षण की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप भी बनाया जाना चाहिए।
- (a). **उस विशिष्ट जानकारी की पहचान करें जिसे एकत्र करने की आवश्यकता है:** इसमें उन सूचनाओं के प्रकारों की पहचान करना शामिल है जो जांच की प्रकृति, जांच किए जा रहे विशिष्ट आरोपों और फोकस के प्रमुख क्षेत्रों के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं।
- (b). **सूचना के स्रोतों की पहचान करें:** इसमें उन लोगों, दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों की पहचान करना शामिल है जिनमें प्रासंगिक जानकारी हो सकती है।
- (c). **सूचना के प्रत्येक स्रोत से जुड़े जोखिमों का आकलन करें:** उदाहरण के लिए, जानकारी के कुछ स्रोत दूसरों की तुलना में अधिक विश्वसनीय हो सकते हैं, और जानकारी के कुछ स्रोतों तक पहुंचना या संरक्षित करना अधिक कठिन हो सकता है।
- (d). **सूचना के प्रत्येक स्रोत के लिए सबसे उपयुक्त डेटा संग्रह विधियों का चयन करें:** उदाहरण के लिए, साक्षात्कार गवाहों से जानकारी एकत्र करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, जबकि दस्तावेज़ समीक्षा और फॉरेंसिक डेटा संग्रह दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों से जानकारी एकत्र करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है।

- (e). **डेटा संग्रह के लिए एक समयरेखा विकसित करें:** इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि डेटा संग्रह प्रक्रिया कुशल और प्रभावी है।

जीएनएफए यह भी सिफारिश करता है कि डेटा संग्रह योजना फॉरेंसिक लेखापरीक्षण की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप हो। इसमें संगठन के आकार और जटिलता, जांच किए जा रहे आरोपों की प्रकृति और फॉरेंसिक पेशेवर के लिए उपलब्ध संसाधनों पर विचार करना शामिल है।

फॉरेंसिक लेखापरीक्षण के लिए डेटा संग्रह योजना विकसित करने के लिए यहां कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं:

- (a). **विशिष्ट और स्पष्ट रहें:** डेटा संग्रह योजना को उन विशिष्ट जानकारी की पहचान करनी चाहिए जिन्हें एकत्र करने की आवश्यकता है, सूचना के स्रोत और जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ।
- (b). **यथार्थवादी बनें:** डेटा संग्रह योजना यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य होनी चाहिए। आपके लिए उपलब्ध संसाधनों और जांच के समय की कमी पर विचार करें।
- (c). **लचीले बनें:** डेटा संग्रह योजना इतनी लचीली होनी चाहिए कि उसे आवश्यकतानुसार अनुकूलित किया जा सके। उदाहरण के लिए, यदि आप नई जानकारी खोजते हैं या अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करते हैं, तो आपको योजना को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है।

इन युक्तियों का पालन करके, आप एक डेटा संग्रह योजना विकसित कर सकते हैं जो आपको पूरी तरह से और व्यापक फॉरेंसिक लेखापरीक्षण करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करने में मदद करेगी।

- 1) **जानकारी एकत्र करें:** एक बार जब आप एक डेटा संग्रह योजना विकसित कर लेते हैं, तो आप अपनी जरूरत की जानकारी एकत्र करना शुरू कर सकते हैं। फॉरेंसिक लेखापरीक्षण में जानकारी एकत्र करने के लिए कई तरह के तरीकों का उपयोग किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:
 - (a). **साक्षात्कार:** साक्षात्कार का उपयोग गवाहों, संदिग्धों और अन्य हितधारकों से जानकारी एकत्र करने के लिए किया जा सकता है। साक्षात्कार व्यक्तिगत रूप से, फोन पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए जा सकते हैं। साक्षात्कार आयोजित करते समय, तैयार रहना और ओपन-एंडेड प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है। साक्षात्कार प्रक्रिया को अच्छी तरह से दस्तावेज करना भी महत्वपूर्ण है।
 - (b). **दस्तावेज़ समीक्षा:** दस्तावेज़ समीक्षाओं का उपयोग वित्तीय रिकॉर्ड, अनुबंध और ईमेल जैसे दस्तावेज़ों से जानकारी एकत्र करने के लिए किया जा सकता है। दस्तावेज़ समीक्षा मैनुअल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक डेटा निष्कर्षण उपकरण का उपयोग करके आयोजित की जा सकती है। दस्तावेज़ समीक्षा करते समय, व्यवस्थित होना और आपके द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेज़ों का ट्रैक रखना महत्वपूर्ण है। सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ों की प्रतियां बनाना भी महत्वपूर्ण है।
 - (c). **फॉरेंसिक डेटा संग्रह:** फॉरेंसिक डेटा संग्रह का उपयोग कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जानकारी एकत्र करने के लिए किया जा सकता है। फॉरेंसिक डेटा संग्रह आमतौर पर प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा किया जाता है

विशेष उपकरण और तकनीक। फॉरेंसिक डेटा एकत्र करते समय, डेटा की अखंडता को संरक्षित करना और संग्रह प्रक्रिया को अच्छी तरह से दस्तावेज करना महत्वपूर्ण है।

इन विशिष्ट तरीकों के अलावा, कई सामान्य युक्तियां हैं जिनका फॉरेंसिक लेखापरीक्षण में जानकारी एकत्र करते समय पालन किया जाना चाहिए:

- (a). पूरी तरह से और व्यवस्थित रहें। कोई कसर न छोड़ें।
- (b). वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष रहें। सभी प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करें, भले ही वह आपके ग्राहक के प्रतिकूल हो।
- (c). विवेकशील बनें। जांच की प्रकृति या आपके द्वारा एकत्र की जा रही जानकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को न बताएं, जिसे जानने की आवश्यकता नहीं है।
- (d). सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करें।
- (e). इन युक्तियों का पालन करके, आप पूरी तरह से और व्यापक फॉरेंसिक लेखापरीक्षण करने के लिए आवश्यक जानकारी को प्रभावी ढंग से एकत्र कर सकते हैं।

जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट विधियाँ जांच की प्रकृति और पहचान की गई जानकारी के स्रोतों पर निर्भर करेंगी।

- 2) **जानकारी को सुरक्षित और संरक्षित करें:** फॉरेंसिक लेखापरीक्षण करने के लिए जानकारी एकत्र करने के बाद, इसे ठीक से सुरक्षित और संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है जानकारी को सुरक्षित स्थान पर संग्रहीत करना और इसे बदलने या नष्ट होने से रोकने के लिए कदम उठाना।

फॉरेंसिक लेखापरीक्षण में जानकारी हासिल करने और संरक्षित करने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं:

- (a). **जानकारी को सुरक्षित और सुरक्षित स्थान पर संग्रहीत करें:** यह एक भौतिक स्थान हो सकता है, जैसे लॉक कैबिनेट या वॉल्ट, या एक इलेक्ट्रॉनिक स्थान, जैसे सुरक्षित सर्वर या क्लाउड स्टोरेज प्रदाता।
- (b). **बैकअप उद्देश्यों के लिए जानकारी की प्रतियां बनाएं:** यह सुनिश्चित करेगा कि मूल जानकारी खो जाने या नष्ट होने की स्थिति में आपके पास जानकारी की एक प्रति है।
- (c). **जानकारी तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए एक्सेस कंट्रोल लागू करें:** इसमें पासवर्ड, एन्क्रिप्शन या अन्य सुरक्षा उपायों का उपयोग करना शामिल हो सकता है।
- (d). **छेड़छाड़ या अनधिकृत पहुंच के किसी भी संकेत के लिए जानकारी की निगरानी करें:** इसमें लेखापरीक्षण लॉग या अन्य सुरक्षा निगरानी उपकरणों का उपयोग करना शामिल हो सकता है।
- (e). **आवश्यक अवधि के लिए जानकारी बनाए रखें:** यह जांच की प्रकृति और लागू कानूनों और विनियमों के आधार पर अलग-अलग होगा।

(f). फॉरेंसिक लेखापरीक्षण में जानकारी को सुरक्षित और संरक्षित करने के कुछ विशिष्ट उदाहरण यहां दिए गए हैं:

- I. **भौतिक दस्तावेज़:** भौतिक दस्तावेज़ों को एक बंद कैबिनेट या तिजोरी में संग्रहीत करें। यदि आपको दस्तावेज़ों की प्रतियां बनाने की आवश्यकता है, तो एक सुरक्षित कॉपियर का उपयोग करें और प्रतियों को एक अलग स्थान पर संग्रहीत करें।
- II. **इलेक्ट्रॉनिक डेटा:** इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सुरक्षित सर्वर या क्लाउड स्टोरेज प्रदाता पर स्टोर करें। अनधिकृत पहुंच से डेटा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करें।
- III. **ईमेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार:** महत्वपूर्ण ईमेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार की प्रतियां प्रिंट करें। आप इलेक्ट्रॉनिक संचार को सुरक्षित तरीके से संग्रहीत करना भी चाह सकते हैं।
- IV. **कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से फॉरेंसिक डेटा:** कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से फॉरेंसिक डेटा को सुरक्षित सर्वर या क्लाउड स्टोरेज प्रदाता पर संग्रहीत करें। अनधिकृत पहुंच से डेटा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करें।

साक्ष्य प्राथमिक हितधारक द्वारा आंतरिक रूप से या अन्य हितधारकों जैसे बाहरी स्रोत द्वारा प्राप्त या प्रदान किया जा सकता है। साक्ष्य के आंतरिक स्रोतों में लेखांकन रिकॉर्ड, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, उत्पादन रिकॉर्ड, लेनदेन के लेखापरीक्षण ट्रेल्स आदि शामिल हैं। साक्ष्य के बाहरी स्रोतों में अन्य हितधारकों से दस्तावेज और पुष्टि, सार्वजनिक प्राधिकरणों से प्राप्त दस्तावेज, डिजिटल सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल फुटप्रिंट, जैसे वेबसाइट लॉग, उपयोगकर्ता गतिविधि डेटा या ऑनलाइन लेनदेन रिकॉर्ड आदि शामिल हैं।

साक्ष्य की विश्वसनीयता ऐसे साक्ष्य एकत्र करने के स्रोत और तरीके पर निर्भर करती है। साक्ष्य की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए, पेशेवर दस्तावेज़ों को इकट्ठा करने और स्वीकार करने के दौरान नियोजित प्रक्रियाओं का पालन कर सकता है। प्राथमिक साक्ष्य को इकट्ठा करने में आम तौर पर काफी समय लगता है, और इसलिए, पेशेवर को जो भी माध्यमिक साक्ष्य उपलब्ध है, उसके साथ असाइनमेंट शुरू करना पड़ता है।

साक्ष्य की विश्वसनीयता साक्ष्य के प्रकार पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, खाते की पुस्तकों को साक्ष्य के रूप में मानते समय, पेशेवर इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या खाते की पुस्तकों को रिकॉर्ड किए गए लेनदेन के प्रासंगिक डिजिटल ट्रेल्स एकत्र करके नियमित आधार पर रखा जाता है। ऐसे मामलों में जहां लेनदेन को अक्सर संशोधित किया जाता है (जो डिजिटल ट्रेल से स्पष्ट हो जाता है), विश्वसनीयता को अन्य सबूतों द्वारा और अधिक पुष्टि करने की आवश्यकता हो सकती है। पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में, साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता है

भरोसेमंद देखिए।। पेशेवर खाते की पुस्तकों के विभिन्न सेटों में आ सकता है। ऐसी स्थिति में, डेटा की वास्तविकता के रूप में व्यावसायिक निर्णय लागू किया जाना है।

कुछ दस्तावेज विभिन्न अन्य दस्तावेजों के मूल्यांकन परिणाम को रिकॉर्ड करते हैं जो साक्ष्य का समर्थन करने के इरादे से एकत्र किए गए थे। उदाहरण के लिए, लेनदेन के संबंध और विवाद में मामले के लिए उनकी प्रासंगिकता को निर्धारित करने के लिए विश्लेषण किए गए डेटा, जिसमें (जहां आवश्यक हो) लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों का समर्थन करने के साथ इनका आगे अनुरेखण शामिल है- उन्हें स्वीकार्य साक्ष्य बना सकता है।

प्रलेखन में उन दस्तावेजों को भी शामिल किया जा सकता है जो मूल्यांकन के लिए प्राथमिक हितधारक द्वारा प्रदान किए गए थे और जहां पेशेवर सबूत के रूप में अतिरिक्त दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए किसी भी दायित्व के तहत नहीं है।

दस्तावेजों का मूल्यांकन आम तौर पर उनकी उपयुक्तता स्थापित करने के लिए दो दृष्टिकोणों से किया जाता है: (क) क्या दस्तावेज असाइनमेंट के उद्देश्यों से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई विवाद उधार ली गई धनराशि के उपयोग से संबंधित है, तो परिसंपत्ति ट्रेल्स से संबंधित दस्तावेज प्रासंगिक साक्ष्य हैं। (ख) क्या दस्तावेज किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियों के रूप में साक्ष्य प्रासंगिक है लेकिन पर्याप्त नहीं है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य संबंधी लेन-देन की भी आवश्यकता होती है। (ग) ऐसी स्थितियों में जहां पेशेवर ने एजेंसियों से सीधे दस्तावेज और जानकारी प्राप्त की है, साक्ष्य की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता और दस्तावेजों की उपयुक्तता और पर्याप्तता का दायित्व उन एजेंसियों पर है जिन्होंने ऐसे दस्तावेज और जानकारी प्रदान की है, और रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाएगा।

एक आदर्श स्थिति में, पेशेवर से सभी सबूतों और दस्तावेजों की हिरासत की उम्मीद की जाती है। हालांकि, सगाई के आधार पर, पेशेवर को साक्ष्य की प्रत्यक्ष हिरासत नहीं मिल सकती है, और इसलिए, एक तंत्र बनाने का प्रयास करना चाहिए जिससे सक्षम अधिकारियों के समक्ष साक्ष्य की प्रस्तुति सहित जब भी आवश्यक हो, पेशेवर को साक्ष्य तक पहुंच प्रदान की जा सके।

उपयुक्त प्रक्रिया सबूत इकट्ठा करने और इकट्ठा करने के लिए कानूनों या नियमों द्वारा निर्धारित वैध विधि या प्रक्रिया को संदर्भित करती है। साक्ष्य एकत्र करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रलेखन किया जाना अपेक्षित है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक प्राधिकरण से दस्तावेज एकत्र करते समय, पेशेवर निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर सकता है जैसे कि आवेदन जमा करना और शुल्क का भुगतान आदि।

एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, एक सार्वजनिक दस्तावेज को इसकी प्रामाणिकता के किसी मजबूत प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है जबकि एक निजी दस्तावेज को प्राथमिक साक्ष्य के माध्यम से इसकी आवश्यकता होती है। देखभाल होनी चाहिए

अपनी हिरासत वाले सार्वजनिक अधिकारी से सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए लिया गया। उदाहरण के लिए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) पोर्टल से डाउनलोड किया गया कोई भी दस्तावेज तब तक स्वीकार्य नहीं हो सकता है जब तक कि उचित कानूनी शुल्क का भुगतान करने के बाद इसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त न की जाए। सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां सार्वजनिक दस्तावेजों की सामग्री के प्रमाण में उत्पादित की जा सकती हैं। सार्वजनिक दस्तावेज को साबित करने के लिए गवाह को बुलाने या अन्य तर्क पेश करने की आवश्यकता नहीं है। इसका केवल उत्पादन ही साक्ष्य के रूप में विचार करने के लिए पर्याप्त है।

पेशेवर दस्तावेजों को साबित करने के बोझ को कम करने के लिए सार्वजनिक दस्तावेजों पर भरोसा कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी संदर्भ, प्रासंगिकता और प्रमाणीकरण आवश्यकताओं के आधार पर विशिष्ट दस्तावेजों की स्वीकार्यता के लिए दिशानिर्देश निर्धारित कर सकता है। इसके बावजूद, सार्वजनिक दस्तावेजों की एक उदाहरण सूची नीचे दी गई है

(क) राजस्व और भूमि रिकॉर्ड। (ख) जन्म और मृत्यु का रजिस्टर। (ग) जबकि सरकारी विभागों, मंत्रालयों या अन्य आधिकारिक एजेंसियों द्वारा प्रकाशित पेपर और सांख्यिकी। (घ) सक्षम न्यायालयों द्वारा जारी न्यायालय के आदेश, डिक्री, निर्णय और अन्य दस्तावेज। (ई) कुछ निजी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भी प्रमाणीकरण और प्रासंगिक प्रासंगिकता के आधार पर स्वीकार की जा सकती हैं जैसे वसीयत, अनुबंध, अदालत या सार्वजनिक अधिकारी द्वारा अधिकृत समझौते या कराधान अधिकारियों के मूल्यांकन आदेश, एमसीए जैसे निकायों को फाइलिंग, आदि।

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1987 के कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इकट्ठा करते समय पेशेवर इससे संबंधित निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रख सकता है: (क) लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल तकनीक का नियमित उपयोग। डिजिटल रिकॉर्ड ट्रेल्स के माध्यम से इसकी पुष्टि की जा सकती है। (ख) नियमित व्यावसायिक कार्यकलाप के रूप में सूचना/आंकड़े अंकीय फॉर्मेट में रखे जाते हैं। (ग) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट उपकरणों का विवरण और उपकरणों की सीमाएं। (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए हैश या अन्य तरीकों जैसी तकनीकों का उपयोग करना कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की छवियों और प्रतियों को मूल के रूप में मान्य किया जा सकता है। (ई) "डिजिटल डोमेन में साक्ष्य एकत्रीकरण" पर एफएआईएस 420 में बताए गए प्रजनन क्षमता का परीक्षण। (च) प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने से संबंधित है। (छ) स्टैकहोल्डर से साक्ष्य एकत्र करते समय, पेशेवर ऐसे स्टैकहोल्डर से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में प्रमाणन प्राप्त कर सकता है। (ज) इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र करने, संरक्षित करने और विश्लेषण करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान विस्तृत दस्तावेज बनाए रखना। इसमें उपयोग की जाने वाली विधियों, शामिल व्यक्तियों, प्रदर्शन किए गए प्रत्येक चरण की तिथियां और समय आदि का दस्तावेजीकरण शामिल है।

एक "हिरासत की श्रृंखला" उनकी मूल स्थिति में भौतिक वस्तुओं या दस्तावेजों के क्रमिक संरक्षक को संदर्भित करता है। हाथ में सबूत के लिए पेशेवर द्वारा हिरासत की एक श्रृंखला बनाए रखी जानी चाहिए। हिरासत की श्रृंखला का रखरखाव न करने से सक्षम अधिकारियों के समक्ष साक्ष्य की स्वीकार्यता खतरे में पड़ सकती है।

पेशेवर सुनी-सुनाई बातों के आधार पर सबूतों से बचेगा। सुनी-सुनाई बात साक्ष्य कानून में एक अवधारणा है जहां गवाह ने किसी और को किसी और द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज को कहते या पढ़ते हुए सुना है और वह पक्ष नहीं है जिसने दस्तावेज़ या रिकॉर्ड बनाया है या इसके निर्माण का गवाह था।

एफएआई के अधिकांश कार्य कानूनी कार्यवाही की ओर ले जाते हैं जहां पेशेवर की रिपोर्ट इस तरह के मुकदमेबाजी का विषय है। व्यावसायिक बातचीत आयोजित करते समय यह ध्यान में रखेंगे कि रिपोर्ट प्रतिपरीक्षा के अधधीन हो सकती है और उपयुक्त मंचों पर उसकी जांच की जा सकती है। इसलिए, पेशेवर साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया का परिश्रमपूर्वक पालन करेगा और रिपोर्ट में उचित टिप्पणी करेगा ताकि पेशेवर जिरह के मामले में रिपोर्ट का बचाव कर सके।

धोखाधड़ी के मामले में सबूत इकट्ठा करने की तकनीक: सबूत इकट्ठा करने के लिए, जांचकर्ता धोखाधड़ी की घटना की संभावना को समझता है, और यदि हां, तो यह कैसे हो सकता है। ऐसे मामलों में, इसमें शामिल व्यक्तियों की पहचान करने और तौर-तरीकों को बेहतर ढंग से समझने के लिए सबूतों को इकट्ठा करने की आवश्यकता हो सकती है, और जहां संभव हो, वित्तीय नुकसान की राशि।

पेशेवर उस मामले में लिखित बयान लेने के लिए जहां मौखिक साक्ष्य ने जांच का आधार बनाया है, यह सभी मामलों में व्यावहारिक नहीं हो सकता है। पेशेवर को हमेशा ग्राहक से आवश्यक समर्थन नहीं मिल सकता है, या लिखित बयान प्राप्त करने के लिए संदिग्ध से आवश्यक सहमति नहीं हो सकती है। उन मामलों में यह विवेकपूर्ण हो सकता है कि कम से कम पेशेवर दस्तावेज को पूरा करने के लिए मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड करें, भले ही यह बहुत विश्वसनीय या स्वीकार्य न हो।

विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके साक्ष्य एकत्र किए जा सकते हैं, जैसे: • परीक्षण नियंत्रण जो कमजोरियों की पहचान करते हैं, जिसने धोखाधड़ी को अंजाम देने की अनुमति दी। • समय के साथ रुझानों की तुलना करने या व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों के बीच तुलनात्मक प्रदान करने के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग करना। • कंप्यूटर सहायक लेखापरीक्षण तकनीकों को लागू करना, उदाहरण के लिए कंप्यूटर सिस्टम में प्रासंगिक विवरणों के समय और स्थान की पहचान करने के लिए। • कर्मचारियों के साथ चर्चा और साक्षात्कार। • वास्तविक तकनीकें जैसे कि सामंजस्य, नकद गणना और प्रलेखन की समीक्षा।



5.4 विश्लेषण करें।

5.4.1 आईसीएआई के मॉड्यूल 6, फॉरेंसिक अकाउंटिंग जांच में विश्लेषण निम्नलिखित चरणों में किया जाता है:

- (a). **मामले को समझना:** फॉरेंसिक एकाउंटेंट को पहले मामले की प्रकृति, लगाए जा रहे आरोपों और इसमें शामिल पक्षों को समझना चाहिए। इसमें केस फाइल की समीक्षा करना, गवाहों का साक्षात्कार करना और यदि लागू हो तो अपराध स्थल का दौरा करना शामिल है।
- (b). **प्रासंगिक वित्तीय जानकारी की पहचान करना:** फॉरेंसिक एकाउंटेंट को तब प्रासंगिक वित्तीय जानकारी की पहचान करनी चाहिए जो मामले की जांच के लिए आवश्यक होगी। इसमें लेखांकन रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट और अन्य वित्तीय दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।
- (c). **डेटा एकत्र करना:** एक बार प्रासंगिक वित्तीय जानकारी की पहचान हो जाने के बाद, फॉरेंसिक एकाउंटेंट को इसे विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा करना होगा। इसमें ग्राहकों, बैंकों या अन्य तृतीय पक्षों से दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करना शामिल हो सकता है।
- (d). **डेटा का विश्लेषण:** फॉरेंसिक एकाउंटेंट को तब किसी भी विसंगतियों या विसंगतियों की पहचान करने के लिए डेटा का विश्लेषण करना चाहिए। इसमें विभिन्न प्रकार की विश्लेषणात्मक तकनीकों का उपयोग करना शामिल हो सकता है, जैसे अनुपात विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण और बेंचमार्किंग।
- (e). **निष्कर्ष निकालना:** एक बार डेटा का विश्लेषण हो जाने के बाद, फॉरेंसिक एकाउंटेंट को मामले के बारे में निष्कर्ष निकालना चाहिए। इसमें धोखाधड़ी गतिविधि की पहचान करना, नुकसान की गणना करना या अदालत में विशेषज्ञ गवाही प्रदान करना शामिल हो सकता है।

5.4.2 यहां विश्लेषणात्मक तकनीकों के कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं जिनका उपयोग फॉरेंसिक अकाउंटिंग जांच में किया जा सकता है:

- (क) **अनुपात विश्लेषण:** अनुपात विश्लेषण का उपयोग कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की तुलना उसके उद्योग के साथियों या अपने स्वयं के ऐतिहासिक प्रदर्शन से करने के लिए किया जा सकता है। यह किसी भी असामान्य रुझान या उतार-चढ़ाव की पहचान करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक फॉरेंसिक एकाउंटेंट **एडेल्फिया कम्युनिकेशंस के ऋण-से-इक्विटी अनुपात** की गणना कर सकता था और इसकी तुलना अन्य केबल कंपनियों के अनुपात से कर सकता था। यदि **एडेल्फिया कम्युनिकेशंस का ऋण-से-इक्विटी अनुपात** उद्योग के औसत से काफी अधिक था, तो यह वित्तीय संकट का संकेत हो सकता था।
- (ख) **प्रवृत्ति विश्लेषण:** प्रवृत्ति विश्लेषण का उपयोग समय के साथ कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। यह किसी भी दीर्घकालिक रुझानों की पहचान करने में मदद कर सकता है जो धोखाधड़ी या अन्य वित्तीय गलत काम का संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक फॉरेंसिक एकाउंटेंट कंपनी के राजस्व और कमाई के रुझान का विश्लेषण कर सकता था। यदि एडेल्फिया कम्युनिकेशंस का राजस्व और कमाई तेजी से बढ़ रही थी, जबकि इसका कर्ज बढ़ रहा था, तो यह हो सकता था

यह एक संकेत था कि कंपनी अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए आक्रामक लेखांकन प्रथाओं का उपयोग कर रही थी।

- (ग) **बेंचमार्किंग:** बेंचमार्किंग का उपयोग कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की तुलना उसके प्रतिस्पर्धियों से करने के लिए किया जा सकता है। यह किसी भी क्षेत्र की पहचान करने में मदद कर सकता है जहां कंपनी खराब प्रदर्शन कर रही है या जहां लागत बचत के अवसर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक फॉरेंसिक एकाउंटेंट एडेल्फिया कम्युनिकेशंस के प्रति ग्राहक राजस्व की तुलना अन्य केबल कंपनियों के प्रति ग्राहक राजस्व से कर सकता था। यदि एडेल्फिया कम्युनिकेशंस का प्रति ग्राहक राजस्व उद्योग के औसत से काफी कम था, तो यह एक संकेत हो सकता था कि कंपनी अपने राजस्व को कम कर रही थी।
- (घ) **डेटा माइनिंग:** डेटा माइनिंग एक शक्तिशाली विश्लेषणात्मक तकनीक है जिसका उपयोग बड़े डेटासेट में पैटर्न और रुझानों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। यह विसंगतियों या संदिग्ध लेनदेन की पहचान करके फॉरेंसिक अकाउंटिंग जांच में सहायक हो सकता है। उदाहरण के लिए, फॉरेंसिक एकाउंटेंट एआईजी के वित्तीय डेटा में पैटर्न और रुझानों की पहचान करने के लिए डेटा खनन तकनीकों का उपयोग कर सकते थे। इससे संदिग्ध लेनदेन या गतिविधियों की पहचान करने में मदद मिल सकती थी जो एक मानक वित्तीय विश्लेषण से स्पष्ट नहीं होते। उदाहरण के लिए, एक फॉरेंसिक एकाउंटेंट संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने के लिए डेटा खनन का उपयोग कर सकता था, जैसे कि विक्रेताओं को बड़े भुगतान जिन्हें सत्यापित नहीं किया जा सका।

5.4.3 फॉरेंसिक अकाउंटिंग विश्लेषण विभिन्न प्रकार के उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके भी किया जा सकता है, जिसमें एफटीके छवियां, गुलजार शब्द, सोशल मीडिया विश्लेषण, केवाईसी और रहस्य खरीदारी शामिल हैं।

1. एफटीके छवियां कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव या अन्य डिजिटल स्टोरेज डिवाइस की फॉरेंसिक प्रतियां हैं। इन छवियों का विश्लेषण हटाई गई फ़ाइलों, छिपी हुई फ़ाइलों और अन्य डेटा की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग जांच के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक फॉरेंसिक एकाउंटेंट हटाए गए लेखांकन रिकॉर्ड या ईमेल की पहचान करने के लिए एक एफटीके छवि का उपयोग कर सकता है जिसमें धोखाधड़ी के सबूत हो सकते हैं।
 - (a) फॉरेंसिक एकाउंटेंट ने हटाई गई फ़ाइलों और छिपे हुए लेखांकन रिकॉर्ड की पहचान करने के लिए एनरॉन के कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की एफटीके छवियों का उपयोग किया। इस सबूत का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया गया था कि एनरॉन के अधिकारी धोखाधड़ी लेखांकन प्रथाओं में लगे हुए थे।
 - (b) फॉरेंसिक एकाउंटेंट हटाए गए फ़ाइलों, छिपे हुए लेखांकन रिकॉर्ड और अन्य डेटा की पहचान करने के लिए लेहमैन ब्रदर्स के कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की एफटीके छवियां बना सकते थे जो जांच के लिए प्रासंगिक हो सकते थे। इस सबूत का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया जा सकता था कि लेहमैन ब्रदर्स के अधिकारी धोखाधड़ी वाले लेखांकन प्रथाओं में लगे हुए थे, जैसे कि संपत्ति के मूल्य को बढ़ाना या देनदारियों को छिपाना।

- ❖ **बज़िंग वर्ड्स** ऐसे कीवर्ड या वाक्यांश हैं जो अक्सर अपराधियों या धोखेबाजों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। फॉरेंसिक एकाउंटेंट संदिग्ध लेनदेन या अन्य गतिविधियों की पहचान करने के लिए गुलजार शब्द विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं जो धोखाधड़ी का संकेत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक फॉरेंसिक एकाउंटेंट "किकबैक" या: रिश्त, "अवैध", असफल निवेश", "कोई भी नहीं मिलेगा" "बाहर", "ग्रे क्षेत्र", "जैसे गुलजार शब्दों की खोज कर सकता है," वे इसे मेरे लिए देना है ", "रिश्त"। बाल कटवाने", "गबन", "धन शोधन", "हम काम कर सकते हैं"

2. ईमेल या लेखा रिकॉर्ड में।

- (a) फॉरेंसिक एकाउंटेंट ने एनरॉन के ईमेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों में "धोखाधड़ी," "गबन," और "धन शोधन" जैसे गुलजार शब्दों की खोज की। इस सबूत का इस्तेमाल संदिग्ध लेनदेन और गतिविधियों की पहचान करने के लिए किया गया था।
- (b) उदाहरण के लिए, यदि फॉरेंसिक एकाउंटेंट को ईमेल मिले जिसमें लेहमैन ब्रदर्स के अधिकारी नुकसान को छिपाने के तरीकों पर चर्चा कर रहे थे, तो यह धोखाधड़ी का सबूत हो सकता है।

3. सोशल मीडिया विश्लेषण का उपयोग व्यक्तियों या व्यवसायों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है। इस जानकारी का उपयोग अन्य सबूतों की पुष्टि करने या फॉरेंसिक अकाउंटिंग जांच में संभावित लीड की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।

- (a) उदाहरण के लिए, एक फॉरेंसिक एकाउंटेंट यह देखने के लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल की समीक्षा कर सकता है कि क्या कोई व्यक्ति नौकरी या जीवन शैली का दावा कर रहा है जो उनकी आय के साथ असंगत है। फॉरेंसिक एकाउंटेंट ने **एनरॉन के सोशल मीडिया खातों** की समीक्षा की कि क्या एनरॉन के अधिकारियों की ओर से एक शानदार जीवन शैली का कोई सबूत था जो उनकी आय के साथ असंगत था। इस सबूत का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया गया था कि एनरॉन के अधिकारियों ने उनकी धोखाधड़ी गतिविधियों से लाभ कमाया था।
- (b) फॉरेंसिक अकाउंटेंट लेहमैन ब्रदर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स की समीक्षा कर सकते थे कि क्या लेहमैन ब्रदर्स के अधिकारियों की ओर से एक शानदार जीवन शैली का कोई सबूत था जो उनकी आय के साथ असंगत था। इस सबूत का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया जा सकता था कि लेहमैन ब्रदर्स के अधिकारियों ने उनकी धोखाधड़ी गतिविधियों से मुनाफा कमाया था। उदाहरण के लिए, अगर फॉरेंसिक एकाउंटेंट को महंगे रिसॉर्ट्स में छुट्टी पर **लेहमैन ब्रदर्स** के अधिकारियों की तस्वीरें मिलीं, तो यह सबूत हो सकता है कि वे अपनी भव्य जीवन शैली को निधि देने के लिए कंपनी के पैसे का उपयोग कर रहे थे।

4. केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग व्यवसाय अपने ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए करते हैं। केवाईसी डेटा का उपयोग उन व्यक्तियों या व्यवसायों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जो धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल हैं।

- (a) उदाहरण के लिए, एक फॉरेंसिक एकाउंटेंट केवाईसी डेटा की तुलना लेखांकन रिकॉर्ड से कर सकता है यह देखने के लिए कि क्या कोई विसंगतियां हैं। फॉरेंसिक एकाउंटेंट ने एनरॉन के केवाईसी डेटा की तुलना उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से की ताकि यह देखा जा सके कि क्या कोई विसंगतियां थीं। इस सबूत का इस्तेमाल संदिग्ध लेनदेन और गतिविधियों की पहचान करने के लिए किया गया था।
 - (b) फॉरेंसिक अकाउंटेंट लेहमन ब्रदर्स के केवाईसी डेटा की तुलना उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से कर सकते थे ताकि यह देखा जा सके कि कोई विसंगतियां तो नहीं थीं। इस सबूत का इस्तेमाल संदिग्ध लेनदेन और गतिविधियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, यदि फॉरेंसिक एकाउंटेंट ने पाया कि लेहमैन ब्रदर्स के पास ऐसे ग्राहक थे जिनकी पहचान सत्यापित नहीं की जा सकती थी, तो यह सबूत हो सकता है कि कंपनी धन शोधन में शामिल थी।
- 2) बेन्फोर्ड का नियम:** बेन्फोर्ड का नियम एक सांख्यिकीय कानून है जिसमें कहा गया है कि एक संख्यात्मक डेटा सेट का पहला अग्रणी अंक 9 से छोटा होने की संभावना है। दूसरे शब्दों में, संख्या 1 किसी अन्य संख्या की तुलना में किसी संख्या का पहला अंक होने की अधिक संभावना है। बेन्फोर्ड के कानून अग्रणी अंकों के वितरण में विसंगतियों की तलाश करके धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी डेटा सेट में 9 के अग्रणी अंक के साथ असामान्य रूप से बड़ी संख्या में संख्याएं हैं, तो यह धोखाधड़ी का संकेत हो सकता है। 2002 में, प्रतिभूति और विनियमन आयोग (एसईसी) ने एक बड़ी ऊर्जा कंपनी एनरॉन के वित्तीय विवरणों की जांच शुरू की। एसईसी ने एनरॉन के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए बेन्फोर्ड के कानून का इस्तेमाल किया और पाया कि राजस्व संख्या के पहले प्रमुख अंक बेन्फोर्ड के कानून के अनुरूप नहीं थे। इसने एसईसी को सुझाव दिया कि एनरॉन अपने राजस्व को बढ़ा रहा था। एसईसी की जांच ने अंततः खुलासा किया कि एनरॉन बड़े पैमाने पर लेखांकन धोखाधड़ी में लगा हुआ था। एनरॉन के सीईओ और सीएफओ दोनों को धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया और जेल की सजा सुनाई गई। बेन्फोर्ड के कानून एक शक्तिशाली उपकरण है कि डेटा सेट की एक किस्म में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वित्तीय विवरण सहित, बीमा दावों, और कर रिटर्न। यह ध्यान दें कि बेन्फोर्ड के कानून धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एक मूर्खतापूर्ण तरीका नहीं है करने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह संभावित समस्याओं की पहचान करने के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकता है।
- यहाँ कैसे बेन्फोर्ड के कानून धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया है के कुछ अन्य उदाहरण हैं:
- (c) आईआरएस धोखाधड़ी कर रिटर्न की पहचान करने के लिए बेन्फोर्ड के कानून का इस्तेमाल किया है।
 - (d) बीमा कंपनियों धोखाधड़ी बीमा दावों की पहचान करने के लिए बेन्फोर्ड के कानून का इस्तेमाल किया है।
 - (e) बैंकों धोखाधड़ी क्रेडिट कार्ड लेनदेन की पहचान करने के लिए बेन्फोर्ड के कानून का इस्तेमाल किया है।
 - (f) बेन्फोर्ड के कानून धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एक मूल्यवान उपकरण है क्योंकि यह उपयोग करने के लिए सरल है और डेटा सेट की एक विस्तृत विविधता के लिए लागू किया जा सकता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग जांच में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट उपकरण और तकनीकें मामले की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग होंगी। हालांकि, ऊपर वर्णित उपकरण और तकनीक आमतौर पर फॉरेंसिक लेखांकन जांच में उपयोग की जाती हैं।



5.5 प्रतिवेदन

1. फॉरेंसिक अकाउंटिंग जांच में रिपोर्टिंग निम्नलिखित चरणों में की जाती है:
2. **ऑडियंस की पहचान करें:** पहला चरण रिपोर्ट के लिए ऑडियंस की पहचान करना है। इसमें ग्राहक, अदालतें या अन्य हितधारक शामिल हो सकते हैं।
3. **रिपोर्ट का उद्देश्य निर्धारित करें:** रिपोर्ट का उद्देश्य दर्शकों के आधार पर अलग-अलग होगा। उदाहरण के लिए, ग्राहक के लिए एक रिपोर्ट जांच के निष्कर्षों और कार्रवाई के अनुशंसित पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। अदालतों के लिए एक रिपोर्ट अधिक औपचारिक हो सकती है और इसमें विशेषज्ञ गवाही शामिल हो सकती है।
4. **रिपोर्ट व्यवस्थित करें:** रिपोर्ट को स्पष्ट और तार्किक तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इसे पढ़ना और समझना आसान होना चाहिए, और इसे साक्ष्य द्वारा समर्थित होना चाहिए।
5. **रिपोर्ट लिखें:** रिपोर्ट पेशेवर और वस्तुनिष्ठ तरीके से लिखी जानी चाहिए। यह त्रुटियों से मुक्त होना चाहिए और समझने में आसान होना चाहिए।
6. **रिपोर्ट की समीक्षा करें:** रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले एक योग्य पेशेवर द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि रिपोर्ट सटीक, पूर्ण और निष्पक्ष है।

5.5.1 फॉरेंसिक अकाउंटिंग रिपोर्ट लिखने के लिए यहां कुछ विशिष्ट सुझाव दिए गए हैं :

1. स्पष्ट और संक्षिप्त रहें।
2. सरल भाषा का प्रयोग करें।
3. तकनीकी शब्दजाल से बचें।
4. सबूत के साथ अपने निष्कर्षों का समर्थन करें।
5. वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष रहें।
6. रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले सावधानीपूर्वक प्रूफरीड करें।

5.5.2 फॉरेंसिक अकाउंटिंग रिपोर्ट का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:

1. अदालतों को वित्तीय अपराधों के सबूत प्रदान करना।
2. ग्राहकों को धोखाधड़ी या गबन से होने वाले नुकसान की वसूली में मदद करने के लिए।

3. भविष्य में वित्तीय अपराधों की पहचान करना और उन्हें रोकना।
4. नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

5.5.3 कानूनी प्रभाव

1. फॉरेंसिक अकाउंटिंग के मुख्य पहलुओं में से एक यह है कि यह पेशा लेखा और कानून के बीच चौराहे पर मौजूद है। फॉरेंसिक या जांच कार्य कुछ निर्धारित कानूनों और नियमों के उल्लंघन की पहचान करने पर केंद्रित है। आखिरकार, किसी के खिलाफ गलत काम करने का कोई भी आरोप लगाना उचित नहीं है जब तक कि इन आरोपों को कानून की अदालत में साबित नहीं किया जा सकता है जो अभियुक्त को न केवल निष्पक्ष रूप से खुद का बचाव करने के लिए मंच प्रदान करता है, बल्कि एक निष्पक्ष न्यायाधीश के लिए भी अपराध या निर्दोषता का स्वतंत्र निर्धारण करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत सबूतों की समीक्षा करके उनकी स्थिति का समर्थन करता है।
2. प्रत्येक जुड़ाव परिस्थितियों और संदर्भ के कारण अद्वितीय है और, ज्यादातर मामलों में, प्रासंगिक लागू विधियों के अधीन है। पेशेवर से न केवल सामान्य कानूनों के प्रावधानों को समझने की उम्मीद की जाती है, बल्कि विशिष्ट आवश्यकताएं भी होती हैं जो परिस्थितियों में लागू हो सकती हैं। इन प्रावधानों के पर्याप्त ज्ञान और प्रशंसा के बिना, पेशेवर अपने काम को ठीक से संचालित करने में सक्षम नहीं होगा, न ही वह प्रभावी तरीके से सगाई को पूरा करने के लिए प्रासंगिक और उपयुक्त सबूतों की तलाश कर पाएगा।
3. फॉरेंसिक असाइनमेंट जांच हैं जो कानूनी उद्देश्यों के लिए सबूत इकट्ठा करने, विश्लेषण करने और प्रस्तुत करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। फॉरेंसिक असाइनमेंट फॉरेंसिक एकाउंटेंट, लेखा परीक्षकों, विश्लेषकों, जांचकर्ताओं या परीक्षकों द्वारा किया जा सकता है जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं, जैसे कि डिजिटल फॉरेंसिक, वित्तीय फॉरेंसिक, धोखाधड़ी परीक्षा, या फॉरेंसिक ऑडिटिंग।

5.5.4 फॉरेंसिक असाइनमेंट को प्रभावित करने वाले कुछ कानूनी पहलू हैं:

1. **जांच के लिए प्राधिकरण और सहमति:** फॉरेंसिक असाइनमेंट संबंधित पक्षों, जैसे ग्राहक, अदालत या कानून प्रवर्तन एजेंसी से उचित प्राधिकरण और सहमति के साथ आयोजित किया जाना चाहिए। प्राधिकरण और सहमति जांच के दायरे, उद्देश्य और सीमाओं के साथ-साथ फॉरेंसिक पेशेवरों और जांच के विषयों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित कर सकती है।
2. **जांच को नियंत्रित करने वाले कानून और नियम:** फॉरेंसिक असाइनमेंट को लागू कानूनों और विनियमों का पालन करना चाहिए जो साक्ष्य के संग्रह, हैंडलिंग, विश्लेषण, संरक्षण और प्रस्तुति को नियंत्रित करते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं

कानून और नियम जो गोपनीयता अधिकारों, बौद्धिक संपदा अधिकारों, गोपनीयता अधिकारों, साक्ष्य नियमों, नैतिक मानकों, पेशेवर आचार संहिता और गुणवत्ता आश्वासन मानकों की रक्षा करते हैं।

3. **जांच के संभावित कानूनी परिणाम:** फॉरेंसिक असाइनमेंट में फॉरेंसिक पेशेवरों और जांच के विषयों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी परिणाम हो सकते हैं। इनमें नागरिक या आपराधिक दायित्व, प्रतिबंध, दंड, क्षति, या उपचार शामिल हो सकते हैं जो जांच के निष्कर्षों या परिणामों से उत्पन्न हो सकते हैं। फॉरेंसिक पेशेवरों को उनकी योग्यता, विधियों, प्रक्रियाओं या राय पर कानूनी चुनौतियों या विवादों का भी सामना करना पड़ सकता है।

5.5.5 विभिन्न कानूनों और विनियमों की प्रकृति का सार प्रदान करने के लिए जो पेशेवर द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के असाइनमेंट के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, नीचे इनमें से कुछ कानून सूचीबद्ध हैं।

1. **भारतीय दंड संहिता, 1860:** भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारत में कंपनियों के गठन, प्रबंधन और विघटन को नियंत्रित करता है। यह कंपनी अधिनियम 1956 की जगह लेता है और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, क्लास एक्शन सूट, एक-व्यक्ति कंपनी, और बहुत कुछ जैसी नई अवधारणाओं को पेश करता है। अधिनियम में 29 अध्याय, 470 धाराएं और 7 अनुसूचियां हैं। यह 29 अगस्त, 2013 को अधिनियमित किया गया था और चरणों में लागू हुआ था। अधिनियम का उद्देश्य भारत में कंपनियों के प्रकटीकरण, जवाबदेही और शासन को बढ़ाना है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) एक व्यापक और व्यवस्थित आपराधिक संहिता है जिसे 1860 में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान अधिनियमित किया गया था। आईपीसी विभिन्न आपराधिक अपराधों को परिभाषित और वर्गीकृत करता है और उनके लिए दंड निर्धारित करता है, जिसमें मामूली दंड से लेकर कारावास और यहां तक कि कुछ मामलों में मृत्युदंड भी शामिल है। आईपीसी में 23 अध्याय, 511 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। इसका मसौदा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत के पहले विधि आयोग ने तैयार किया था। आईपीसी का उद्देश्य भारत के लिए एक सामान्य दंड संहिता प्रदान करना है।

आईपीसी द्वारा कवर किए गए कुछ प्रमुख विषय हैं:

- (a) लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध, जैसे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आदि।
- (b) चुनावों से संबंधित अपराध, जैसे रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव आदि।
- (c) दस्तावेजों और संपत्ति के निशान से संबंधित अपराध, जैसे जालसाजी, धोखाधड़ी, आदि।
- (d) सेवा के अनुबंधों का आपराधिक उल्लंघन

धोखाधड़ी एक आपराधिक अपराध है जिसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए धोखा, बेईमानी, या गलत बयानी शामिल है या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है। भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) में कई धाराएँ हैं जो विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी से निपटती हैं, जैसे:

- (a) धारा 403: संपत्ति का बेईमानी से दुर्वनियोजन। यह धारा किसी भी व्यक्ति को दंडित करती है जो किसी अन्य व्यक्ति की किसी भी चल संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करता है या अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित करता है या खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचाता है या किसी अन्य को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाता है।
- (b) धारा 405: विश्वास का आपराधिक उल्लंघन। यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है, जो संपत्ति या संपत्ति पर किसी प्रभुत्व के साथ सौंपा जा रहा है, बेईमानी से दुर्वनियोजन करता है या अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित करता है, या कानून के किसी निर्देश या किसी कानूनी अनुबंध के उल्लंघन में उस संपत्ति का बेईमानी से उपयोग या निपटान करता है।
- (c) धारा 415: धोखाधड़ी। यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति को दण्डित करती है जो किसी व्यक्ति को धोखा देकर कपटपूर्वक या बेईमानी से उस व्यक्ति को इस प्रकार धोखे से किसी व्यक्ति को कोई सम्पत्ति देने के लिए प्रलोभित करता है या इस बात पर सहमति देता है कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को अपने पास रखेगा, या जानबूझकर उस व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रलोभित करता है या ऐसा कुछ करने से लोप करता है जिसे वह नहीं करेगा या यदि वह इस प्रकार धोखा नहीं देता तो उसे छोड़ देता है, और कौन सा कार्य या चूक शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में उस व्यक्ति को नुकसान या नुकसान पहुंचाने का कारण बनता है या होने की संभावना है।
- (d) धारा 463: जालसाजी। यह धारा किसी भी व्यक्ति को दंडित करती है जो जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाने के इरादे से कोई झूठा दस्तावेज या दस्तावेज का हिस्सा बनाता है, या किसी भी दावे या शीर्षक का समर्थन करता है, या किसी भी व्यक्ति को संपत्ति के साथ भाग लेने के लिए, या किसी व्यक्ति या निहित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए, या धोखाधड़ी करने के इरादे से या धोखाधड़ी करने के इरादे से या धोखाधड़ी की जा सकती है।
- (e) धारा 477क: लेखाओं का मिथ्याकरण। यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है जो क्लर्क, अधिकारी या नौकर होने के नाते या क्लर्क, अधिकारी या नौकर की हैसियत से जानबूझकर और धोखाधड़ी करने के आशय से किसी पुस्तक, कागज, लेखन, मूल्यवान प्रतिभूति या खाते से संबंधित है या उसके नियोक्ता के कब्जे में है या उसके नियोक्ता की ओर से प्राप्त किया गया है।
- (f) धारा 70 ए: राष्ट्रीय नोडल एजेंसी। यह खंड आईटी अधिनियम के तहत साइबर सुरक्षा से संबंधित कार्यों को करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम की स्थापना करता है।

- (g) धारा 70 बी: भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम घटना प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में सेवा करेगी। यह खंड साइबर घटनाओं पर सूचना के संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार से संबंधित भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल के कार्यों और कर्तव्यों को विनिर्दिष्ट करता है, सूचना सुरक्षा प्रथाओं, प्रक्रियाओं, निवारण, प्रतिक्रिया और साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग से संबंधित दिशानिर्देश, सलाह, संवेदनशीलता नोट और श्वेतपत्र जारी करता है।
- (h) धारा 72: गोपनीयता और निजता भंग करने के लिए शास्ति। यह धारा किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना लगाती है जो संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री तक पहुंच को सुरक्षित करता है और किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी सामग्री का खुलासा करता है।
- (i) धारा 72क: विधिसम्मत संविदा के उल्लंघन में सूचना के प्रकटीकरण के लिए दण्ड। यह धारा किसी भी व्यक्ति पर दंड अधिरोपित करती है, जिसने विधिपूर्ण संविदा के अधीन सेवाएं प्रदान करते समय किसी अन्य व्यक्ति के बारे में वैयक्तिक सूचना वाली किसी सामग्री तक पहुंच प्राप्त कर ली है और उस व्यक्ति की सहमति के बिना या विधिपूर्ण संविदा के उल्लंघन में ऐसी सामग्री का खुलासा करने के आशय से या यह जानते हुए कि उसके द्वारा गलत हानि या गलत लाभ होने की संभावना है।
- (j) धारा 73: कुछ विवरणों में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र को गलत प्रकाशित करने के लिए शास्ति। यह धारा किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना लगाती है जो किसी व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र बनाता है, प्रकाशित करता है या अन्यथा उपलब्ध कराता है।
- (k) धारा 74: धोखाधड़ी के उद्देश्य से प्रकाशन। यह खंड किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना लगाता है जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्रकाशित करता है या अन्यथा इसे किसी अन्य व्यक्ति को इस ज्ञान के साथ उपलब्ध कराता है कि (ए) प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध प्रमाणन प्राधिकारी ने इसे जारी नहीं किया है; या (बी) प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध ग्राहक ने इसे स्वीकार नहीं किया है; या (सी) प्रमाण पत्र रद्द या निलंबित कर दिया गया है।
- (l) धारा 79: कुछ मामलों में मध्यस्थ के दायित्व से छूट। यह खंड बिचौलियों को किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा, या उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए या होस्ट किए गए संचार लिंक के लिए दायित्व से प्रतिरक्षा प्रदान करता है यदि वे (ए) प्रसारण शुरू नहीं करते हैं; (बी) ट्रांसमिशन के रिसीवर का चयन न करें; (सी) ट्रांसमिशन में निहित जानकारी का चयन या संशोधन नहीं करते हैं; (घ) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सम्यक तत्परता बरतेंगे और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित अन्य दिशा-निर्देशों का भी पालन करेंगे।

- (m) धारा 79A: केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक को अधिसूचित करेगी। यह धारा केंद्र सरकार को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग, निकाय या एजेंसी को किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकरण के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म साक्ष्य पर विशेषज्ञ राय प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार देती है।
2. **अनुबंध अधिनियम, 1872:** धोखाधड़ी एक आपराधिक अपराध है जिसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए धोखाधड़ी, बेईमानी या गलत बयानी शामिल है या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल है। संविदा अधिनियम, 1872 में विभिन्न प्रावधान हैं जो अनुबंधों में धोखाधड़ी के प्रभावों और परिणामों से निपटते हैं। संविदा अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, धोखाधड़ी का अर्थ है और इसमें किसी पक्ष द्वारा अनुबंध के लिए या उसके एजेंट द्वारा किसी अन्य पक्ष या उसके एजेंट को धोखा देने के इरादे से, या उसे अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से निम्नलिखित में से कोई भी कार्य शामिल है:
- (a) सुझाव, एक तथ्य के रूप में, जो उस व्यक्ति द्वारा सत्य नहीं है जो इसे सच नहीं मानता है।
 - (b) किसी तथ्य की जानकारी या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा सक्रिय रूप से तथ्य को छिपाना।
 - (c) ऐसा वचन जो बिना किसी आशय के किया गया हो।
 - (d) धोखा देने के लिए उपयुक्त कोई अन्य कार्य।
 - (e) ऐसा कोई कार्य या चूक जैसा कि कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी घोषित करता है।
- संविदा अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, एक अनुबंध में धोखाधड़ी का कानूनी प्रभाव जिसकी सहमति धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त की गई थी, यह उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय है जिसकी सहमति प्राप्त की गई थी। पीड़ित पक्ष या तो अनुबंध को इस हद तक रद्द कर सकता है कि यह प्रदर्शन नहीं किया गया है या अनुबंध की पुष्टि कर सकता है और उपचार की तलाश कर सकता है।
3. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872:** भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 एक ऐसा कानून है जो भारत में कानून की अदालतों में साक्ष्य के नियमों और सिद्धांतों को नियंत्रित करता है। यह साक्ष्य के प्रकार और तरीके, साक्ष्य की प्रासंगिकता और स्वीकार्यता, सबूत का बोझ और मानक, गवाहों की परीक्षा और प्रतिपरीक्षा आदि को भी परिभाषित करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में विभिन्न प्रावधान हैं जो अधिनियम के तहत धोखाधड़ी के मामलों के लिए कानूनी जटिलताओं से निपटते हैं।
4. **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988:** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसीए) एक ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य भारत में लोक प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार को रोकना और उसका मुकाबला करना है। यह भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न अपराधों को परिभाषित करता है और उनके लिए दंड और दंड निर्धारित करता है। यह विशेष एजेंसियों और अदालतों द्वारा ऐसे अपराधों की जांच, अभियोजन और परीक्षण का भी प्रावधान करता है।

5. **भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992:** भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक है। इसमें विभिन्न कानूनों और विनियमों के तहत प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी के मामलों को रोकने और दंडित करने की शक्ति है।
6. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 ("पीएमएलए") के साथ-साथ धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 ("नियम") पीएमएलए भारत की संसद का एक अधिनियम है जो धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए प्रदान करता है। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों द्वारा ग्राहकों की पहचान और लेनदेन की जानकारी और रिकॉर्ड और पहचान को बनाए रखने और प्रस्तुत करने के तरीके और प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए नियम जारी किए जाते हैं। पीएमएलए की धारा तीन के अनुसार, धन शोधन को अपराध से जुड़ी किसी भी गतिविधि या प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें इसे छिपाना, रखना, अधिग्रहण या उपयोग और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना शामिल है। अपराध की आय का अर्थ है किसी अनुसूचित अपराध या ऐसी संपत्ति के मूल्य से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की गई संपत्ति। अनुसूचित अपराध पीएमएलए के लिए अनुसूची के भाग ए या भाग बी या भाग सी के तहत निर्दिष्ट कोई भी अपराध है।

धोखाधड़ी पीएमएलए की अनुसूची के भाग ए के तहत एक अनुसूचित अपराध है यदि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी को प्रेरित करना) या धारा 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी) या धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) या धारा 471 (वास्तविक जाली दस्तावेज के रूप में उपयोग करना) के तहत दंडनीय है। (क) क्या यह सच है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 का उल्लंघन किया गया है और यदि ऐसे अपराध या अपराधों में अंतर्ग्रस्त कुल मूल्य तीस लाख रुपये या उससे अधिक है।

7. **कंपनी अधिनियम, 2013:** कंपनी अधिनियम 2013 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारत में कंपनियों के गठन, प्रबंधन और विघटन को नियंत्रित करता है। यह कंपनी अधिनियम 1956 की जगह लेता है और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, क्लास एक्शन सूट, एक-व्यक्ति कंपनी, और बहुत कुछ जैसी नई अवधारणाओं को पेश करता है। अधिनियम में 29 अध्याय, 470 धाराएं और 7 अनुसूचियां हैं। यह 29 अगस्त, 2013 को अधिनियमित किया गया था और चरणों में लागू हुआ था। अधिनियम का उद्देश्य भारत में कंपनियों के प्रकटीकरण, जवाबदेही और शासन को बढ़ाना है।
8. **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 एक ऐसा कानून है जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन, डेटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराधों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता भी प्रदान करता है और प्रमाणित प्राधिकरणों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों के लिए नियामक ढांचा स्थापित करता है।

9. **गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ):** एसएफआईओ का मतलब गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय है, जो भारत में एक वैधानिक कॉर्पोरेट धोखाधड़ी जांच एजेंसी है। इसके पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के तहत परिभाषित धोखाधड़ी के संदिग्ध कंपनी के मामलों की जांच करने की शक्ति है।
10. **दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी):** भारत में दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत धोखाधड़ी के मामलों के कानूनी निहितार्थ। आईबीसी एक ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य समयबद्ध तरीके से कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना है। आईबीसी में धारा 66 के तहत एक प्रावधान है जो धोखाधड़ी या गलत व्यापार से संबंधित है। धारा 66 के अनुसार, यदि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) या परिसमापन प्रक्रिया के दौरान यह पाया जाता है कि कॉर्पोरेट देनदार का कोई कारोबार लेनदारों को धोखा देने या किसी धोखाधड़ी के उद्देश्य से किया गया है, तो निर्णायक प्राधिकरण (एए) समाधान पेशेवर (आरपी) के आवेदन पर एक आदेश पारित कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर धोखाधड़ी में शामिल था, वह इस तरह के योगदान के लिए उत्तरदायी होगा कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति जैसा कि वह उचित समझे। एए एक आदेश भी पारित कर सकता है कि कॉर्पोरेट देनदार का कोई भी निदेशक या भागीदार जिसने लेनदारों को संभावित नुकसान को कम करने में उचित परिश्रम नहीं किया है, वह ऐसा योगदान करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि वह उचित समझ सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी और दिवालियापन से जुड़े कई मामलों में धारा 66 की व्याख्या और लागू किया है।
11. **भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) विनियम:** आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और धोखाधड़ी की रोकथाम और प्रबंधन सहित बैंकिंग परिचालन के विभिन्न पहलुओं पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश और दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 जुलाई 2016 को धोखाधड़ी पर मास्टर निदेश जारी किया है, जिसमें 30 जून 2016 तक इस विषय पर जारी सभी अनुदेशों को समेकित और अद्यतन किया गया है। मास्टर निदेश में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है:
 - (a) धोखाधड़ियों का प्रकृति और राशि के आधार पर वर्गीकरण ।
 - (b) आरबीआई, पुलिस, सीबीआई और अन्य अधिकारियों को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना
 - (c) बैंकों द्वारा धोखाधड़ी की तिमाही और वार्षिक समीक्षा और आरबीआई को रिपोर्ट प्रस्तुत करना
 - (d) पुलिस/सीबीआई को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश।
 - (e) चोरी, संधमारी, डकैती और बैंक डकैती के मामलों की रिपोर्टिंग
 - (f) ऋण धोखाधड़ी से निपटने के लिए दिशानिर्देश, जिसमें धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ताओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेत, पता लगाना, रिपोर्टिंग, कर्मचारियों की जवाबदेही और दंडात्मक उपाय शामिल हैं।

मास्टर निदेश के अनुसार, धोखाधड़ी को शामिल राशि के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- मामुली - 1 लाख रुपए से कम
- मुख्य - 1 लाख रुपए और उससे अधिक लेकिन 50 लाख रुपए से कम
- गंभीर - 50 लाख रुपए और उससे अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम
- बहुत गंभीर - 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक

बैंकों को 1 लाख रुपये या उससे अधिक की धोखाधड़ी के सभी मामलों की जानकारी पता चलने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर आरबीआई को देनी होगी। उन्हें वर्गीकरण की तारीख से एक सप्ताह के भीतर आरबीआई के केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी प्रकोष्ठ को 100 लाख रुपये या उससे अधिक की धोखाधड़ी के सभी मामलों की रिपोर्ट देनी होगी। इसके अतिरिक्त, बैंकों से अपेक्षित है कि वे धोखाधड़ी के प्रयास के सभी मामलों की सूचना दें, चाहे उनमें कितनी भी राशि शामिल हो। बैंकों को यह भी आवश्यक है कि वे 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक की धोखाधड़ी के सभी मामलों की सूचना केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पता लगाने की तारीख से एक महीने के भीतर दें। उन्हें यह भी आवश्यक है कि वे 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की धोखाधड़ी के सभी मामलों की रिपोर्ट गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को पता लगाने की तारीख से एक महीने के भीतर दें।

धोखाधड़ी पर मास्टर निदेश दिनांक 1 जुलाई 2016 और विलफुल डिफॉल्टर्स पर 01 जुलाई 2015 का मास्टर परिपत्र क्रमशः धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं पर वर्तमान में लागू दंडात्मक उपाय अपरिवर्तित रहेंगे और उन मामलों में लागू रहेंगे जहां बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के साथ समझौता निपटान करते हैं।

5.5.6 धोखाधड़ी और फॉरेंसिक में प्रासंगिक विदेशी कानून: कई बार, फॉरेंसिक एकाउंटेंट को सीमा पार लेनदेन (जैसे, कच्चे माल की खरीद या उत्पाद बेचने) से संबंधित स्थितियों से निपटना पड़ता है, या उन्हें वैश्विक प्रभाव वाले मामलों (जैसे, हस्तांतरण मूल्य निर्धारण) से निपटना पड़ सकता है। कई देशों में काम करने वाली कंपनियों को न केवल उस देश से संबंधित कानूनों और विनियमों का अनुपालन करना पड़ता है जिसमें वे काम करते हैं, बल्कि उनकी मूल इकाई या देशों के अन्य देशों में भी जहां वे पंजीकृत हो सकते हैं (जैसे, टैक्स हेवन)। इन सभी विभिन्न न्यायालयों के पास भारत से संबंधित कानूनों के तहत ऊपर सूचीबद्ध विषयों से संबंधित मामलों से संबंधित अपने स्वयं के कानून हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, रिश्वत, धन शोधन, आदि, यह देखते हुए कि ये वैश्विक समस्याएं हैं और अकेले भारत में कारोबारी माहौल को परेशान करने वाली समस्याएं नहीं हैं। इनमें से कुछ कानूनों का एक त्वरित सैपशॉट यहां प्रस्तुत किया गया है।

भूक्षेत्र	विधायन	जारी करने का वर्ष
संयुक्त राज्य अमेरिका	विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम	1977
संयुक्त राज्य अमेरिका	सरबेन्स ऑक्सले अधिनियम	2002

संयुक्त राज्य अमेरिका	धन शोधन नियंत्रण अधिनियम (एमएलसीए)	2002
संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य संगठनात्मक सजा दिशानिर्देश	2004
यू.के.	यूनाइटेड किंगडम रिश्वत अधिनियम	2010

5.6 अदालती कार्यवाही

5.6.1 जब किसी कंपनी का धोखाधड़ी का मामला पाया जाता है, तो अदालत की प्रक्रिया उस क्षेत्राधिकार के आधार पर भिन्न हो सकती है जिसमें मामला दायर किया गया है। हालाँकि, कुछ सामान्य चरण हैं जिनका आमतौर पर पालन किया जाता है।

- 1) **सबूत इकट्ठा करना और जांच करना:** पहला कदम सबूत इकट्ठा करना और धोखाधड़ी के मामले की जांच करना है। इसमें अनुबंध, चालान और ईमेल जैसे दस्तावेज शामिल हो सकते हैं जो दिखाते हैं कि कंपनी ने धोखाधड़ी की है। यह कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, कानून प्रवर्तन एजेंसी या दोनों के संयोजन द्वारा किया जा सकता है।
- 2) **आरोप तय करना:** एक बार साक्ष्य एकत्र करने और जांच पूरी हो जाने के बाद, उपयुक्त इकाई (एसएफआईओ/पुलिस प्राधिकरण) धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ आरोप तय करने का निर्णय ले सकती है।
- 3) **चेतावनी जारी करना:** तैयार किए गए आरोपों के आधार पर उस इकाई को प्रारंभिक चेतावनी जारी की जाती है, जिस पर धोखाधड़ी करने का आरोप है, ऐसे आरोपों को सुधारने के लिए हल करने के लिए कदम उठाने के लिए।
- 4) **वाद दायर करना:** यदि इकाई तैयार किए गए आरोप के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो उपयुक्त प्राधिकारी उचित अधिकार क्षेत्र वाले प्रथम दृष्टया न्यायालय में संबंधित कानून के तहत मुकदमा दायर करेगा।
- 5) **समन जारी करना:** धोखाधड़ी की याचिका के माध्यम से जाते हुए, न्यायाधीश प्रतिवादी को समन जारी करेगा। यदि प्रतिवादी समन के प्रति गैर-उत्तरदायी है, तो अदालत एकपक्षीय आदेश (विपरीत पक्ष को सुने बिना मामले का फैसला करना) जारी कर सकती है।
- 6) **बचाव की तैयारी:** प्रतिवादी या तो दोषी होगा या दोषी नहीं होगा, और बचाव पक्ष का बयान तदनुसार तैयार किया जाएगा।
- 7) **सुनवाई:** बचाव पक्ष के बयान के आधार पर मामला सुनवाई में जाएगा। इसमें गवाहों को इकट्ठा करने, परीक्षण और सबूतों की जिरह का चरण शामिल होगा।
- 8) **निर्णय जारी करना:** न्यायाधीश दोनों पक्षों द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य और तर्कों पर विचार करेगा और एक निर्णय देगा जो निष्पक्ष और न्यायसंगत रूप से न्यायसंगत होगा। फैसला होगा।

या तो प्रतिवादी को बरी करें या दोषी ठहराएं। यदि प्रतिवादी को दोषी ठहराया जाता है, तो प्रतिवादी को दंड के रूप में सजा सुनाई जाएगी - जुर्माना, कारावास या दोनों।

- 9) **अपील:** यदि कोई भी पक्ष फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो पार्टी ऊपरी अदालत में अपील करेगी और वही प्रक्रिया जारी रहेगी।
- 10) **अंतिम न्याय:** शीर्ष न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए निर्णय को पूर्ण और अंतिम माना जाता है और आगे निर्णय को निष्पादित करने की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त चरणों के अलावा, धोखाधड़ी के मामले के लिए अदालती प्रक्रिया के दौरान कई अन्य चीजें हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, प्रतिवादी पूर्व-परीक्षण गति दर्ज कर सकते हैं, जैसे कि आरोपों को खारिज करने का प्रस्ताव या सबूतों को दबाने का प्रस्ताव। प्रतिवादी अभियोजन पक्ष के साथ एक दलील समझौते पर भी पहुंच सकते हैं

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

- 1) कौन सा नियामक निकाय धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण सहित संदिग्ध वित्तीय अपराधों की जांच कर सकता है?
 - (क) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)
 - (ख) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए)
 - (ग) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)
 - (घ) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ)
- 2) पेशेवर को विशेषज्ञों से कैसे संपर्क करना चाहिए?
 - (क) विशेषज्ञ की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण और संश्लेषण करें
 - (ख) विशेषज्ञ के क्रेडेंशियल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें
 - (ग) स्पष्ट और विशिष्ट प्रश्न तैयार करें
 - (घ) विशेषज्ञ के समय और विशेषज्ञता के लिए प्रशंसा दिखाएं
- 3) फॉरेंसिक लेखापरीक्षण में डेटा संग्रह योजना विकसित करने का उद्देश्य क्या है?
 - (क) उस विशिष्ट जानकारी की पहचान करना जिसे एकत्र करने की आवश्यकता है और सूचना के स्रोत

- (ख) एकत्रित जानकारी को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए
- (ग) लेखापरीक्षण प्रक्रिया के लिए एक समयरेखा बनाने के लिए
- 4) संबंधित हितधारकों के साथ साक्षात्कार आयोजित करने के लिए
- 5) संख्यात्मक डेटा सेट में अग्रणी अंकों के वितरण का विश्लेषण करके धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किस सांख्यिकीय कानून का उपयोग किया जा सकता है?
- (क) डेटा माइनिंग
- (ख) एफटीके छवियाँ
- (ग) बेन्फोर्ड का नियम
- (घ) अनुपात विश्लेषण
- 6) 5 फॉरेंसिक अकाउंटिंग रिपोर्ट के आयोजन का उद्देश्य क्या है?
- (क) नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
- (ख) जांच के निष्कर्षों का विश्लेषण करने के लिए
- (ग) कानूनी उद्देश्यों के लिए साक्ष्य एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना
- (घ) जानकारी को स्पष्ट और तार्किक तरीके से प्रस्तुत करना
- 7) धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई में, धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने के बाद क्या कदम उठाया जाता है?
- (क) चेतावनी जारी करना
- (ख) (ख) मुकदमा दायर करना
- (ग) (ग) सुनवाई
- (घ) (घ) बचाव की तैयारी

बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर:

1.	(ग)	2.	(ग)	3.	(क)	4.	(ग)	5.	(घ)
6.	(क)								